

<별표 2>

어선대체에 따라 폐선되는 어선의 어업허가와 잔여톤수의 처리방법

가

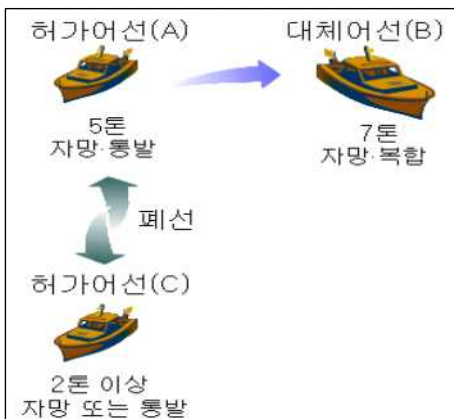
증톤 대체

① 허가받은 어선(A)보다 어업허가가 없는 큰 어선(B)으로 대체



- ① 증톤 대체에 필요한 톤수(2톤)의 동종어업허가(주어업-자망)가 있는 2톤이상 어선(C)을 폐선해야 함
- ② 폐선되는 어선(C)의 어업허가(자망·통발)는 소멸됨
- ③ 피대체어선(A)은 제7조 제1항의 조치계획에 따라 처리

② 허가받은 어선(A)보다 어업허가가 있는 큰 어선(B)으로 대체



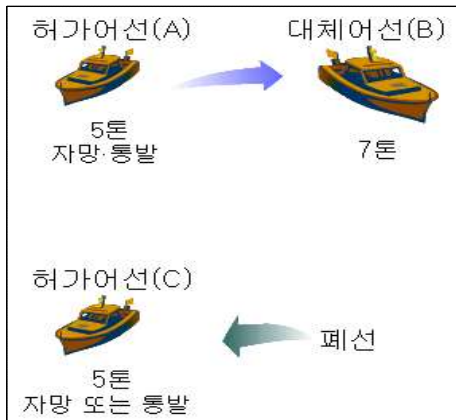
- ① 증톤 대체에 필요한 톤수(2톤)의 동종어업허가(주어업-자망)가 있는 2톤이상의 어선(C)을 폐선하여야 함
- ② 폐선되는 어선(C)의 어업허가(자망·통발)는 소멸됨
- ③ 피대체어선(A)을 폐선하는 경우 A·B어선의 소유자가 같고 동종어업허가(주어업-자망)인 경우는 A어선의 어업허가를 B어선에 통합 가능함

- 이 경우 B 어선에 3개까지 어업허가(자망·통발·복합) 가능

- 어업허가의 처리방법은 이 지침 제6조에 따라 어업허가를 변경하여 처분가능

- ④ 피대체어선(A)을 조치계획에 따라 처리한 경우 피대체어선에 있는 어업허가는 모두 소멸됨.

③ 허가받은 어선(A)보다 큰 어선(B)으로 대체하면서 증가되는 톤수보다 더 큰 어선(C)을 폐선하는 경우

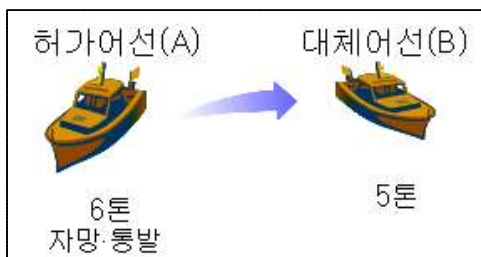


- ① 증톤 대체에 필요한 톤수(2톤)보다 큰 어선(C, 5톤)을 폐선하는 경우 나머지 톤수(3톤)는 다른 동종어업 허가어선에 나누어 대체 가능
 - 잔여톤수의 활용방법은 이 지침 제5조 제2항에 따라 처리
- ② 증톤 대체에 따라 폐선되는 어선(C)의 어업허가는 소멸됨

③ 피대체어선(A)은 이 지침 제7조 제1항의 조치계획에 따라 처리

나

허가어선보다 낮은 톤수로 대체



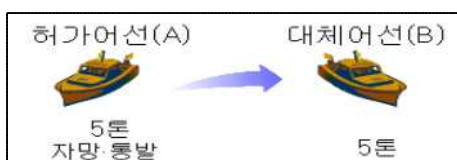
- ① 당초 허가받은 어선(A)보다 낮은 톤수의 어선(B)으로 대체하는 경우 나머지 1톤은 활용불가 (1톤을 활용하려는 경우 A어선이 폐선 조건이 되어야 하며, 허가어선을 폐선 할 경우 어업허가가 폐지됨에 따라 대체할 수 있는 조건이 아님)

- ② 허가어선으로의 대체 등 조치계획 시에도 나머지 톤수(1톤)는 다른 어선에 나누어 줄 수 없음

다

허가어선과 동일한 톤수로 대체

① 어업허가가 없는 어선으로 대체



- ① A어선을 B어선으로 대체하고자 하려는 경우 피대체어선(A)은 제7조 제1항의 조치계획에 따라 처리

② 어업허가가 있는 어선으로 대체



① A · B어선의 소유자가 같고, 피대체어선(A)을 폐선하는 경우, A어선의 어업허가를 B어선(A어선의 톤수 이하)에 통합 가능함

- 이 경우 B 어선에 3개 종류까지 어업허가(자망 · 통발 · 복합) 가능

- 어업허가의 처리방법은 이 지침 제6조에 따라 어업허가를 변경하여 처분가능

허가어선의 대체 조건별 사례

가

3톤 미만의 허가어선 대체

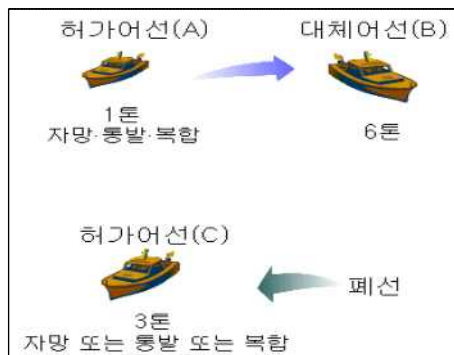
① 1톤 허가어선(자망·복합·통발)을 3톤 어선으로 대체



① 3톤 미만 허가어선(A)은 3톤까지 증톤이 허용되므로 대체어선(B)은 3톤까지 증톤 가능. 이 경우 오차허용범위는 허용되지 않음

② 피대체어선(A)은 제7조 제1항의 조치계획에 따라 처리

② 1톤 허가어선(자망·복합·통발)을 6톤 어선으로 대체

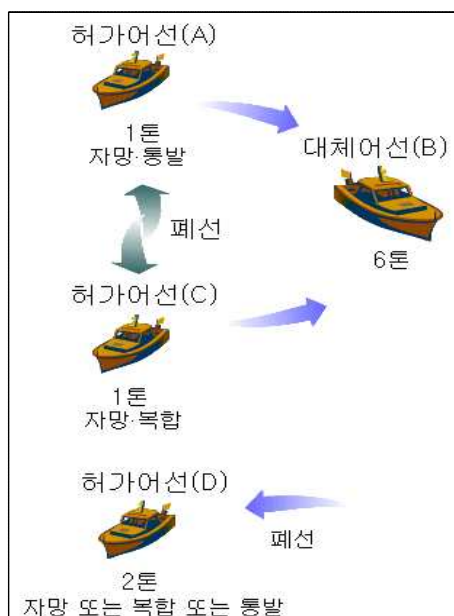


① 3톤 미만 허가어선은 3톤까지 증톤이 허용되므로 초과되는 톤수(3톤) 만큼의 동종어업허가(주어업·자망어선(C)을 폐선하는 조건으로 가능함

② 증톤 대체에 따라 폐선되는 동종어업허가어선(C)의 어업허가는 소멸됨

③ 피대체어선(A)은 제7조 제1항의 조치계획에 따라 처리

③ 1톤 어선 2척을 폐선하고 6톤 어선 1척으로 대체



① A 또는 C어선을 B어선으로 대체하고자 하는 경우 우선 A어선을 B어선으로 대체할 것인지 C어선을 B어선으로 대체할 것인지 여부를 먼저 결정

② A어선을 B어선으로 대체하고자 하는 경우에는 3톤까지 증톤이 허용되므로 동종어업허가 C어선(1톤) 이외 추가로 2톤 이상의 동종허가어선(D)을 폐선하는 조건으로 가능함

③ 증톤 대체에 따라 폐선되는 동종어업허가어선(C+D)의 어업허가는 소멸됨

④ 피대체어선(A)은 제7조 제1항의 조치계획에 따라 처리

나

허가받은 어선간 상호 대체

① 톤수가 동일한 어선과 상호 대체



① 소유자가 같을 경우에 한하여 상호 대체 가능

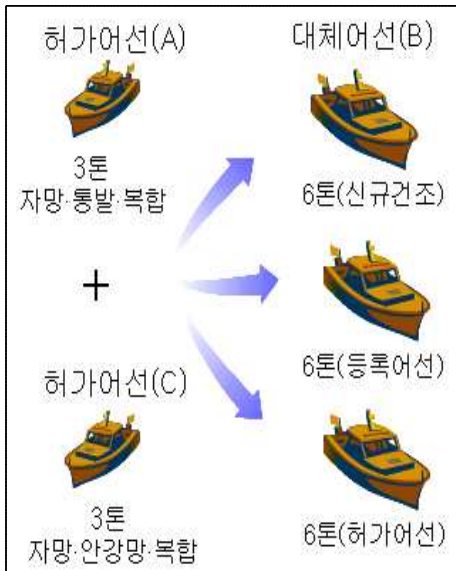
② 톤수가 서로 다르고 허가는 모두 동일한 어선과 맞교환

- ① 소유자가 같은 경우 3톤 미만 어선에 한하여 상호대체 가능.
- ② 3톤 이상 어선은 상호 대체 불가

③ 톤수와 허가가 다른 어선과 맞교환

- ① 소유자가 같은 경우 3톤 미만 어선에 한하여 상호대체 가능.
- ② 3톤 이상 어선은 상호 대체 불가

① 2척을 1척으로 대체하는 톤수가 동일한 경우



① 허가받은 어선(A+C) 2척을 동일 톤수의 어선으로 대체(B)하고자 할 경우

- 우선, A어선을 B어선으로 대체할 것인지 C어선을 B어선으로 대체할 것인지 여부를 먼저 결정하고,
- 신규 건조하여 대체할 것인지, 이미 등록선 어선으로 대체할 것인지, 허가받은 어선으로 대체할 것인지 여부를 결정

② A어선을 B어선으로 대체하고자 하는 경우는 3톤에서 6톤으로 증톤 대체하는 경우에 해당되므로 증톤되는 톤수(3톤)만큼 동종어업허가어선(C)을 폐선하여야 함

(C어선을 B어선으로 대체할 경우에는 A어선을 폐선)

③ 피대체어선(A 또는 C)을 폐선하는 경우 A·B·C어선의 소유자가 같고 동종어업허가인 경우에는 A 또는 C어선의 어업허가를 B어선에 통합 가능함

- 이 경우 B 어선에 3개 종류의 어업허가까지 가능
- 어업허가의 처리방법은 이 지침 제6조에 따라 어업허가를 변경하여 처분가능

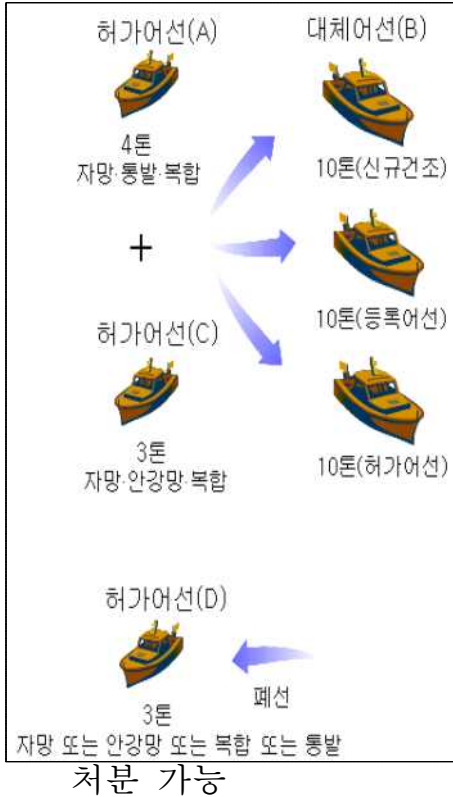
④ 피대체어선(A 또는 C)을 조치계획에 따라 매매 등으로 처리한 경우 피대체어선에 있는 어업허가는 모두 소멸됨

② 2척을 1척으로 대체하는 톤수가 증톤에 해당하는 경우

① 허가받은 어선(A+C) 2척의 톤수 보다 큰 어선으로 대체(B)하고자 할 경우

- 우선, A어선을 B어선으로 대체할 것인지 C어선을 B어선으로 대체할 것인지 여부를 먼저 결정
- 신규 건조하여 대체할 것인지, 이미 등록선 어선으로 대체할 것인지, 허가받은

어선으로 대체할 것인지 여부를 결정



② A어선을 B어선으로 대체하고자 하는 경우는 4톤에서 10톤으로 증톤 대체하는 경우에 해당되므로 증톤되는 톤수(6톤)만큼 동종어업허가어선(C+D어선)을 폐선하여야 함

(C어선을 B어선으로 대체할 경우에는 A+D어선을 폐선)

③ 피대체어선(A 또는 C)을 폐선하려는 경우 A · B · C어선의 소유자가 같고 동종어업허가인 경우에는 A 또는 C어선의 어업허가를 B어선에 통합 가능함

- 이 경우 B 어선에 3개 종류의 어업허가까지 가능
- 어업허가의 처리방법은 이 지침 제6조에 따라서

④ 다만, 피대체어선(A 또는 C)을 조치계획에 따라 매매 등으로 처리한 경우 피대체어선에 있는 어업허가는 모두 소멸됨.

③ 3척을 2척으로 대체하는 톤수가 증톤에 해당되는 경우

① 허가받은 A어선(23톤)을 B어선(33톤)으로 대체하고, C어선(17톤)을 D어선(21톤)으로 증톤 대체 하고자 할 경우

- 증톤되는 14톤 만큼의 동종어업허가어선(E)을 폐선하여야 함

② 폐선되는 E어선의 잔여톤수의 활용방법은 제5조 제2항에 따라 처분이 가능함

- 이 경우 E어선에 있는 어업허가(자망·통발)는 소멸됨

③ 피대체어선(A · C어선)을 폐선하는 경우 A · C어선에 있는 어업허가는 통합(A + B, C + D)



업허가는 모두 소멸됨.

- 단, A · B · C · D 어선의 소유자가 같고 동종어업 허가 어선이어야 하며, 피대체어선(A · C)을 폐선 할 경우에 한함
 - 이 경우 A · B · C · D 어선의 어업허가를 모두 폐지하고 B와 D어선에 각 3개 종류(B어선-자망 · 통발 · 안강망, D어선-자망 · 안강망 · 연승) 어업허가 가능
 - 어업허가의 처리방법은 이 지침 제6조에 따라서 처분 가능
- ④ 다만, 피대체어선(A 또는 C)을 조치계획에 따라 매매 등으로 처리한 경우 피대체어선에 있는 어

라

어선대체가 안되는 경우

① 대체어선의 잔여톤수를 다른 대체선에 사용

- * B어선을 폐선하고 대체선에 사용하고,
- * C어선을 허가어선보다 작게 대체하면서 남은 톤수 20톤을 A·C·D·E어선에 각각 나누어 사용

구분	허가내역	허가톤수		대체톤수	증톤
계		163톤	⇒	163톤	
A어선	연승	26	⇒	47	21
B어선	연승	13	⇒	폐선	-
C어선	연승·통발	67	⇒	47	▽20
D어선	연승·채낚기	15	⇒	23	8
E어선	연승·채낚기	42	⇒	46	4

① A~E어선 모두가 주어업으로 "연승어업"이라는 동종어업허가가 있고, 허가어선 톤수 합계 163톤을 대체하는 조건으로,

- * 부어업 또는 허가증 내역에 그 밖의 어업으로 "연승어업" 허가가 있는 경우 어선대체를 위한 동종어업허가는 아님(허가어선의 대체조건에 해당하지 않으므로 어선대체 불가함)

- B어선을 폐선(13톤)할 경우 그 톤수는 나누어 활용할 수 있으나 C어선의 잔여 톤수 20톤은 사용불가

(피대체어선(B)을 폐선하는 경우 나머지 톤수 활용가능)

- 따라서, 폐선이 아닌 허가어선 대체(D어선)시 나머지 톤수(8톤)는 활용불가(다른 어선에 나누어 줄 수 없음)

② 따라서, 허가어선의 대체 조건에 충족되기 위해서는 20톤이상의 동종허가어선을 폐선하여야 함

② 어선대체이후 어업허가가 분리된 경우

- * A어선 38톤과 B어선 19톤을 이용하여 A어선을 57톤으로 대체 하고,
- * B어선에 남은 톤수 24톤과 C어선 53톤중 3톤을 활용하여 28톤 자망, 안강망어선 2척으로 대체

구분	허가내역	허가톤수	피대체어선		허가변경	대체톤수	증감
계		134		⇒		113	△21
A어선	자망·통발	38	폐선	⇒	자망·통발	57	19
B어선	자망	43	폐선	⇒	자망·안강망	28	△15
C어선	자망·안강망	53	폐선	⇒	자망·안강망	28	△25

- ① A~C어선 모두가 주어업으로 "자망어업"이라는 동종어업허가가 있고, 전체 대체톤수가 낮은 경우에 해당(134톤 → 113톤)되어 어선대체 조건에는 문제가 없을 것으로 판단할 수 있으나,
- 43톤 B어선을 28톤급으로, 53톤 C어선을 28톤으로 대체할 경우 B·C어선의 잔여톤수는 나누어 사용할 수 없고,
 - 38톤 A어선을 57톤으로 증톤 대체 하고자 할 경우 증톤되는 17톤 만큼의 동종 어업허가어선을 폐선하여야 하나,
 - 폐선조치와 어업허가 소멸 없이 잔여톤수를 나누는 경우에만 해당되어 대체 조건에 해당되지 않음
- ② C어선에 있는 안강망 어업허가가 B어선에 분리되는 경우에 해당되어 대체조건에 해당되지 않음

③ 폐선과 허가소멸 조건이 아닌 대체의 조건으로 톤수를 나누어 활용하는 경우

허가어선			대체어선	
A	69톤(자망·채낚기)	⇒	30톤(자망·통발)	
B	17톤(자망)	⇒	56톤(자망·안강망)	

- ① 69톤 A어선을 30톤으로 대체하면서 나머지 톤수 39톤은 B어선 대체어선에 사용할 수 없음
- ② A어선을 30톤 어선으로 대체하면서 39톤을 B어선에 활용하고자 하는 경우에는 A어선을 폐선하는 조건이 되어야 하며,
 - 이 경우 폐선되는 A어선의 어업허가는 소멸되므로 동 대체는 어선대체 조건에 해당되지 않음
- ③ 17톤급 B어선을 56톤 어선으로 대체하고자 할 경우에는 어선대체에 따라 증톤되는 39톤 만큼의 동종어업허가어선을 폐선하여야 함
 - 이 경우 폐선되는 어선의 어업허가는 소멸됨